**P U T U S A N**

**Nomor 2302/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACH. KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 2 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tenggunung Wetan Masjid 7 Rt.007/Rw.016, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir dan/atau Jl. Bulak Banteng Madya Gg. I No. 02 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akhir” beralamat/berkantor di Tambak Mayor Baru IV/2025, kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2302/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2302/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2302/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACH.KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "***sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar ***Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACH.KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram;
   - 1 (satu ) buah alat hisap (bong) dari botol plastik;
   - 1 (satu) buah pemanas api (kompor);
   - 1 (satu) buah korek api;
   - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 Warna biru metalik beserta simcardnya.

   **Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan Terdakwa mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan:

1. Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono)* dan/atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: **PDM-5140/Tjg.Prk/11/2024**, tanggal 21 November 2024, sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **ACH.KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA**, pada hari Sabtu, 14 September 2024, atau pada waktu lain di bulan September 2024, atau setidak-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di Jl. Sawah Pulo SR Gg I No 20 RT.007/RW.010, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

***Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi RIZAL ADHIANTO dan Saksi LENGGOH YUWONO dari anggota opsnal unit Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi SAAT di rumah Saksi SAAT Jalan Sawah Pulo SR Gg I No. 20 Surabaya, dan pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pemanas api (kompor), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 Warna biru metalik beserta simcardnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sukolilo Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awal mulanya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Saksi SAAT MUBAROK Bin (Alm.) ABDUL MUJIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan memberi tahu bahwa Saksi SAAT masih memiliki sisa Narkotika Gol. I Jenis sabu jika Terdakwa mau untuk mengonsumsi barang sabu bersama Saksi SAAT, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi SAAT di Jl. Sawah Pulo SR Gg I No 20 RT.007/RW.010, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Surabaya guna menggunakan Narkotika Gol. I Jenis sabu, selanjutnya Saksi SAAT memberikan barang sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07476/NNF/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa ACH.KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA dengan Nomor= 21717/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

putih dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa **ACH.KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA**, pada hari Sabtu, 14 September 2024, atau pada waktu lain di bulan September 2024, atau setidak-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di Jl. Sawah Pulo SR Gg I No 20 RT.007/RW.010, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***telah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SAAT MUBAROK Bin (Alm.) ABDUL MUJIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan memberi tahu bahwa Saksi SAAT masih memiliki sisa Narkotika Gol. I Jenis sabu jika Terdakwa mau untuk mengonsumsi barang sabu bersama Saksi SAAT, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi SAAT di Jl. Sawah Pulo SR Gg I No 20 RT.007/RW.010, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Surabaya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SAAT bersama-sama mengonsumsi barang sabu dengan cara membakar sabu pada alat 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol palstik yang dipanaskan kemudian asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saksi RIZAL ADHIANTO dan Saksi LENGGOH YUWONO dari anggota opsnal unit Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi SAAT di rumah Saksi SAAT Jalan Sawah Pulo SR Gg I No. 20 Surabaya, dan pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram, 1 (satu ) buah alat hisap (bong) dari botol palstik, 1 (satu) buah pemanas api (kompor), 1 (satu) buah korek



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

api, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 Warna biru metalik beserta simcardnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sukolilo Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07476/NNF/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa ACH.KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA dengan Nomor= 21717/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Darah/Urine No: BA/831.14/IX/2024/Sidokkes Tertanggal 14 September 2024 dan Hasil Pemeriksaan screening test urine di Laboratorium Medis “Poliklinik Polrestabes Surabaya terhadap Terdakwa ACH. KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA dengan hasil urine positif **”METHAMPHETAMINE” dan “AMPHETAMINE”**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lenggoh Yuwono,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi bersama Sdr. Rizal Adhianto, S.H. dan tim opsnal Reskrim Polsek Sukolilo telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jl.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 0, 0,018 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pemanas api (kompor), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 warna biru metalik beserta simcard-nya;

- Baahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu yang dikonsumsinya tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Sdr. Saat Mubarok;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, Sdr. Saat Mubarok juga berada di lokasi dengan barang bukti lainnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 18.00 WI, dimana Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Saat Mubarok dan mengatakan “ini ada sisa, ayo kalau mau pakai” dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian ketika Terdakwa hendak menuju rumah Sdr. Saat Mubarok di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya, ia mengirimkan pesan dengan kalimat “Ok, otw”, dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Saat Mubarok, lalu mereka berdua mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat yang sudah tersedia;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menyimpan peralatannya termasuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu ke dalam lemari baju Sdr. Saat Mubarok, lalu mereka berdua duduk santai sambil main handphone, dan kemudian datang Saksi bersama tim opsnal Reskrim Polsek Sukolilo melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa diri terhadap telah dilakukan tes urine dan hasilnya postif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Saat Mubarok Bin Abdul Mujib (Alm),** dibawah sumpah menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya ketika mereka selesai mengkonsumsi shabu;
   - Bahwa pada saat itu, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis shabu dengan berat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

netto ± 0, 0,018 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pemanas api (kompor), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 warna biru metalik beserta simcard-nya;

- Bahwa shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik Saksi, yang dibeli dari Sdr. Rizki dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per-gram dan dengan sistem ranjau;
- Bahwa shabu yang dibeli Saksi dari Sdr. Rizki tersebut, telah laku 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian disisihkan oleh Saksi untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. Rizki, dan sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa shabu yang dikonsumsi bersama dengan Terdakwa tersebut diberikan cuma-cuma oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika dirinya mempunyai sisa shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumahnya, dengan mengatakan kalimat "ini ada sisa, ayo kalau mau pakai" dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian ketika Terdakwa hendak menuju rumah Saksi, di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya, ia mengirimkan pesan dengan kalimat "Ok, otw", dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Saat Mubarok, lalu mereka berdua mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat yang sudah tersedia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara membakar shabu pada alat 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol palstik yang dipanaskan kemudian asapnya mereka hisap bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menyimpan peralatannya termasuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu ke dalam lemari baju Saksi, lalu mereka berdua duduk santai sambil main handphone, dan kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07476/NNF/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa ACH.KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA dengan Nomor= 21717/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengambilan Darah/Urine No: BA/831.14/IX/2024/Sidokkes Tertanggal 14 September 2024 dan Hasil Pemeriksaan screening test urine di Laboratorium Medis “Poliklinik Polrestabes Surabaya terhadap Terdakwa ACH. KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA dengan hasil urine positif **”METHAMPHETAMINE” dan “AMPHETAMINE”**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Saat Mubarok pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya ketika mereka selesai mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat itu, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 0, 0,018 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pemanas api (kompor), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 warna biru metalik beserta simcard-nya;
- Bahwa shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik Sdr. Saat Mubarok, dan Terdakwa dikasih secara cuma-Cuma, walaupun sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli shabu dari Sdr. Saat Mubarok dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan shabu yang dimilikinya tersebut kepada orang lain ataupun menawarkan untuk memakai/mengkonsumsi shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Saat Mubarok;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Saat Mubarok menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika dirinya mempunyai sisa shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumahnya, dengan mengatakan kalimat "ini ada sisa, ayo kalau mau pakai" dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian ketika Terdakwa hendak menuju rumah Sdr. Saat Mubarok di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya, ia mengirimkan pesan dengan kalimat "Ok, otw", dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Saat Mubarok, lalu mereka berdua mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat yang sudah tersedia;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Saat Mubarok mengkonsumsi shabu dengan cara membakar shabu pada alat 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol palstik yang dipanaskan kemudian asapnya mereka hisap bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menyimpan peralatannya termasuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu ke dalam lemari baju Sdr. Saat Mubarok, lalu mereka berdua duduk santai sambil main handphone, dan sekitar pukul 21.30 WIB, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk menghilangkan rasa capek,
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara atau tindak pidana Narkotika dan Terdakwa menyesali perbuatannya;;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge)*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram;
- 1 (satu ) buah alat hisap (bong) dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pemanas api (kompor);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 Warna biru metalik beserta simcardnya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Lenggoh Yuwono bersama Sdr. Rizal Adhianto, S.H. dan tim opsnal Reskrim Polsek Sukolilo telah menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi Saat Mubarok pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 0, 0,018 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pemanas api (kompor), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 warna biru metalik beserta simcard-nya;
2. Bahwa Terdakwa tertangkap tangan selesai menggunakan shabu bersama Saksi Saat Mubarok dan shabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Saat Mubarok, yang diberikan cuma-cuma kepada Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu bersama Saksi Saat Mubarok;
4. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Saat Mubarok menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika dirinya mempunyai sisa shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumahnya, dengan mengatakan kalimat "ini ada sisa, ayo kalau mau pakai" dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian ketika Terdakwa hendak menuju rumah Saksi Saat Mubarok di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya, ia mengirimkan pesan dengan kalimat "Ok, otw", dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Saat Mubarok, lalu mereka berdua mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat yang sudah tersedia;
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Saat Mubarok mengkonsumsi shabu dengan cara membakar shabu pada alat 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol palstik yang dipanaskan kemudian asapnya mereka hisap bergantian;
6. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menyimpan peralatannya termasuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu ke dalam lemari baju Saksi Saat Mubarok, lalu mereka berdua duduk santai sambil main handphone, dan sekitar pukul 21.30 WIB,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kemudian datang Saksi Lenggoh Yuwono bersama Sdr. Rizal Adhianto, S.H. dan tim opsnal Reskrim Polsek Sukolilo melakukan penangkapan;

7. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk menghilangkan rasa capek dan Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi shabu baik yang diberikan gratis oleh Saksi Saat Mubarok maupun membelinya dari orang lain dan Saksi Saat Mubarok;
8. Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan shabu kepada orang lain ataupun menawarkan untuk memakai/mengkonsumsi shabu kepada orang lain;
9. Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pengambilan Darah/Urine No: BA/831.14/IX/2024/Sidokkes Tertanggal 14 September 2024 dan Hasil Pemeriksaan screening test urine di Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya terhadap Terdakwa ACH. KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA dengan hasil urine positif **"METHAMPHETAMINE" dan "AMPHETAMINE"**;
10. Bahwa dilakukan pengujian terhadap sisa shabu, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07476/NNF/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa ACH.KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA dengan Nomor= 21717/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **ACH. KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA,** dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kwalitas perbuatan Terdakwa, Ach. Karafi Pratama Bin Mat Juha sebagai subyek hukum yang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut. Apakah Terdakwa sebagai subyek hukum yang berhak dan apakah perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut telah sesuai dengan hukum?

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasar pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan:

- **Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan**
- **Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;**

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Lenggoh Yuwono bersama Sdr. Rizal Adhianto, S.H. dan tim opsnal Reskrim Polsek Sukolilo telah menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi Saat Mubarok pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis shabu dengan berat netto ± 0, 0,018 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pemanas api (kompor), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 warna biru metalik beserta simcard-nya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa Terdakwa tertangkap tangan selesai menggunakan shabu bersama Saksi Saat Mubarok dimana shabu tersebut adalah milik Saksi Saat Mubarok, yang diberikan cuma-cuma kepada Terdakwa, dimana kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Saat Mubarok menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika dirinya mempunyai sisa shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumahnya, dengan mengatakan kalimat "ini ada sisa, ayo kalau mau pakai" dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian ketika Terdakwa hendak menuju rumah Saksi Saat Mubarok di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya, ia mengirimkan pesan dengan kalimat "Ok, otw", dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Saat Mubarok, lalu mereka berdua mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat yang sudah tersedia, dengan cara membakar shabu pada alat 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol palstik yang dipanaskan kemudian asapnya mereka hisap bergantian;

Menimbang bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa menyimpan peralatannya termasuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu ke dalam lemari baju Saksi Saat Mubarok, lalu mereka berdua duduk santai sambil main handphone, dan sekitar pukul 21.30 WIB, kemudian datang Saksi Lenggoh Yuwono bersama Sdr. Rizal Adhianto, S.H. dan tim opsnal Reskrim Polsek Sukolilo melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, sebagaimana Berita Acara Pengambilan Darah/Urine No: BA/831.14/IX/2024/Sidokkes Tertanggal 14 September 2024 dan Hasil Pemeriksaan screening test urine di Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya;

Menimbang bahwa telah pula dilakukan pengujian terhadap sisa shabu, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07476/NNF/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa ACH.KARAFI PRATAMA Bin MAT JUHA dengan Nomor= 21717/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram adalah benar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo,* Terdakwa tertangkap tangan selesai mengkonsumsi shabu bersama Saksi Saat Mubarok di rumah Saksi Saat Mubarok di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya dimana mereka menggunakan Narkotika golongan I tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses *reagensia diagnostik* atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Penyalahguna Narkotikan golongan I” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Lenggoh Yuwono bersama Sdr. Rizal Adhianto, S.H. dan tim opsnal Reskrim Polsek Sukolilo telah menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi Saat Mubarok pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 20 Surabaya, dimana mereka tertangkap tangan selesai mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat yang sudah tersedia, dengan cara membakar shabu pada alat 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol palstik yang dipanaskan kemudian asapnya mereka hisap bergantian;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan dirinya mengkonsumsi shabu adalah untuk menghilangkan rasa capek dan Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi shabu baik yang diberikan gratis oleh Saksi Saat Mubarok maupun yang dibelinya dari orang lain dan Saksi Saat Mubarok, dan Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan shabu yang dimilikinya tersebut kepada orang lain ataupun menawarkan untuk memakai/mengkonsumsi shabu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula t sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkanhakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram;
- 1 (satu ) buah alat hisap (bong) dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pemanas api (kompor);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 Warna biru metalik beserta simcardnya;

Sebagaimana Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara".* Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara atau tindak pidana sejenis;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak negatif bagi perkembangan jiwa dan mental Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Ach. Karafi Pratama Bin Mat Juha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram;
   - 1 (satu ) buah alat hisap (bong) dari botol plastik;
   - 1 (satu) buah pemanas api (kompor);
   - 1 (satu) buah korek api;
   - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 21 Warna biru metalik beserta simcardnya;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Eka Putri Fadhila, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

| Hakim-Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| ttd | ttd |
| Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. | Silfi Yanti Zulfia, S.H.,M.H. |
| ttd | |
| Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. | |

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*